INCUBADORA DE EXPERT

Termos e Condições Gerais

Anexo I — Prestação de Serviços

Gestão pra Tudo - Karoline Franzini de Carvalho Senna — CNPJ 38.431.977/0001-36

> *Este documento é o **Anexo I** de todo Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a CONTRATADA e um CONTRATANTE, para qualquer um dos serviços do ecossistema da Incubadora de Expert (Destrava Expert - Sessão única, Método VIP, Sprint do Método, Grupo, Individual, Diagnóstico Ferramentas).*
> *O contrato específico de cada serviço (objeto, prazo, valor, forma de pagamento e entregáveis) faz referência a este Anexo I e prevalece sobre ele em caso de conflito direto quanto a esses pontos específicos.*

CLÁUSULA 1 — DAS PARTES

CONTRATADA: Gestão pra Tudo - Karoline Franzini de Carvalho Senna, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.431.977/0001-36, com sede em Rio Negro, nº 375, Casa 12, CEP 79023-041, Campo Grande/MS, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA".

CONTRATANTE: qualificado(a) no preâmbulo do Instrumento Particular específico deste contrato, doravante denominado(a) simplesmente "CONTRATANTE".

CLÁUSULA 2 — DO OBJETO GERAL

2.1. A CONTRATADA presta serviços de mentoria, consultoria e formação no campo de posicionamento, criação de método autoral e comercialização de conhecimento no ambiente digital, sob a metodologia própria "Incubadora de Expert".

2.2. O objeto específico, escopo, entregáveis, prazo e cronograma de cada contratação estão descritos no Instrumento Particular correspondente (um por serviço), que é parte indissociável destes Termos Gerais.

CLÁUSULA 3 — DA NATUREZA DO SERVIÇO

3.1. O serviço contratado tem natureza de **orientação, mentoria e consultoria**, salvo quando o Instrumento Particular o definir como **serviço de execução** (caso do Sprint do Método, em que a CONTRATADA produz os entregáveis e o CONTRATANTE os aprova). Em nenhuma hipótese o serviço constitui garantia de resultado financeiro.

3.2. A CONTRATADA se compromete a empregar seus melhores esforços, conhecimento técnico e metodologia própria na condução do serviço, mas **não garante faturamento, número de vendas, número de alunos/clientes ou qualquer resultado financeiro específico** para o CONTRATANTE, uma vez que o resultado depende de fatores fora do controle da CONTRATADA (execução do CONTRATANTE, mercado, nicho, precificação, entre outros).

3.3. Onde o Instrumento Particular previr entrega de material específico (documentos, roteiros, ferramentas, agente de IA, página/LP, configuração de funil ou tráfego), essa entrega é obrigação de meio quanto ao resultado de negócio e obrigação de resultado quanto à própria entrega do material.

CLÁUSULA 4 — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Prestar o serviço com zelo técnico, dentro do escopo e cronograma definidos no Instrumento Particular.

4.2. Disponibilizar os materiais, ferramentas e/ou agentes de IA descritos no Instrumento Particular, quando aplicável.

4.3. Manter sigilo sobre informações confidenciais do CONTRATANTE nos termos da Cláusula 8.

4.4. Comunicar com antecedência razoável qualquer necessidade de reagendamento de sessões previamente marcadas.

CLÁUSULA 5 — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Fornecer as informações necessárias à execução do serviço, com veracidade.

5.2. Comparecer aos encontros/sessões agendados ou reagendar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas — reagendamentos fora desse prazo ou faltas não justificadas podem ser computados como sessão realizada, a critério da CONTRATADA.

5.3. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos definidos no Instrumento Particular.

5.4. Não reproduzir, revender, redistribuir ou repassar a terceiros os materiais, roteiros, ferramentas e/ou acesso a agentes de IA de propriedade da CONTRATADA, nos termos da Cláusula 6 — o que não se aplica ao agente de IA do método do CONTRATANTE (Cláusula 6.4).

CLÁUSULA 6 — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. A metodologia "Incubadora de Expert", seus materiais, roteiros, frameworks, templates e agentes de IA próprios (como os agentes de apoio do método disponibilizados aos alunos) são de autoria e propriedade exclusiva da CONTRATADA, protegidos pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).

6.2. O CONTRATANTE recebe **licença de uso pessoal e intransferível** dos materiais entregues, exclusivamente para aplicação em seu próprio negócio/método, vedada a reprodução, revenda, distribuição ou uso para ensinar/formar terceiros sem autorização expressa e por escrito da CONTRATADA.

6.3. Documentos, roteiros e ferramentas personalizados **para o caso concreto do CONTRATANTE** (ex.: sua persona, sua promessa, seu processo autoral) são de uso exclusivo do CONTRATANTE quanto ao conteúdo aplicado ao seu negócio, mas a estrutura/framework subjacente permanece de titularidade da CONTRATADA.

6.4. O **agente de IA do método do CONTRATANTE**, quando previsto como entregável no Instrumento Particular, é de propriedade do CONTRATANTE, que pode utilizá-lo livremente e sem restrições — inclusive disponibilizá-lo a seus alunos e clientes —, não se aplicando a ele as restrições dos itens 5.4 e 6.2.

CLÁUSULA 7 — DO USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO

7.1. Ao aceitar este contrato, o CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA, de forma gratuita e **sem necessidade de autorização específica para cada peça**, a utilizar seu nome, imagem, voz, depoimentos, a história do seu processo e os resultados obtidos com o serviço como case, prova social e conteúdo, em redes sociais, aulas, lives, páginas de venda e demais materiais de divulgação da CONTRATADA.

CLÁUSULA 8 — DA CONFIDENCIALIDADE E DA LGPD

8.1. As Partes se comprometem a manter sigilo sobre informações confidenciais trocadas em razão deste contrato, incluindo dados de negócio, financeiros e estratégicos, não podendo divulgá-las a terceiros sem autorização prévia, salvo obrigação legal e o uso autorizado na Cláusula 7.

8.2. Dados pessoais do CONTRATANTE coletados para a execução do serviço são tratados pela CONTRATADA em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), sendo utilizados exclusivamente para a finalidade da prestação do serviço contratado, comunicação relacionada e os usos autorizados na Cláusula 7, podendo o CONTRATANTE solicitar acesso, correção ou eliminação de seus dados a qualquer momento, nos termos da lei.

CLÁUSULA 9 — DO CANCELAMENTO E DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

9.1. **Direito de arrependimento (compra realizada fora do estabelecimento comercial, art. 49 do CDC):** o CONTRATANTE tem o prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de assinatura/confirmação da compra, para desistir da contratação, com devolução integral dos valores pagos, desde que o serviço ainda não tenha sido iniciado (primeira sessão/encontro realizado ou primeiro material entregue).

9.2. **Após o início da prestação do serviço** (realização da primeira sessão ou entrega do primeiro material), a desistência do CONTRATANTE dá direito a reembolso proporcional às sessões/semanas/entregáveis ainda não realizados até o momento do pedido de cancelamento, calculado sobre o valor total do contrato dividido pelo número de etapas previstas no Instrumento Particular, deduzido um percentual de 20% (vinte por cento) sobre esse valor proporcional, a título de custos administrativos e de organização já incorridos pela CONTRATADA. O reembolso é processado em até 10 (dez) dias úteis após o pedido.

> *Exemplo de aplicação (Método VIP, R$1.500, 3 encontros): se o CONTRATANTE cancela após o Encontro 1, restam 2/3 do valor (R$1.000) a título de etapas não realizadas; desse valor, deduz-se 20% (R$200), resultando em reembolso de R$800.*

9.3. Em caso de cancelamento por parte da CONTRATADA por motivo de força maior ou impossibilidade de continuidade do serviço, o CONTRATANTE tem direito à devolução integral dos valores pagos referentes às etapas ainda não entregues, sem qualquer ônus.

CLÁUSULA 10 — DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO

10.1. O atraso no pagamento por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis autoriza a CONTRATADA a suspender a prestação do serviço até a regularização, sem prejuízo da cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso — limite do art. 52, §1º do CDC para relações de consumo — e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo de correção monetária.

10.2. O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato por qualquer das Partes, não sanado em até 10 (dez) dias após notificação por escrito, autoriza a Parte prejudicada a rescindir o contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA 11 — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se ao valor efetivamente pago pelo CONTRATANTE no âmbito deste contrato, não respondendo por lucros cessantes, danos indiretos ou resultado de negócio não alcançado.

CLÁUSULA 12 — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Este contrato pode ser assinado eletronicamente, sendo válida a aceitação por meio de assinatura digital, clique de aceite em formulário/checkout, ou troca de mensagens confirmando os termos, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

12.2. A tolerância de qualquer das Partes quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implica novação ou renúncia ao direito de exigi-la a qualquer tempo.

12.3. Este contrato obriga as Partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 13 — DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da comarca de Campo Grande/MS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvado o foro do domicílio do consumidor quando aplicável por lei.